



Město Kadaň
Mírové náměstí č. p. 1
432 01 Kadaň

Vaše č.j. MUKK/17335/2011

V Praze dne 20. dubna 2011

Odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

I.

Dne 31. března 2011 jsme podali v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ") žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“). Předmětem Žádosti je úplné znění zprávy o hodnocení a posouzení nabídek (dále jen „Hodnotící zpráva“), zpracované na základě § 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Požadovaná Hodnotící zpráva se vztahuje k Vámi zadané veřejné zakázce „Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity“, vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ pod evidenčním číslem 60054035.

Dne 7. dubna 2011 jsme od Vás jako povinného subjektu obdrželi rozhodnutí o odmítnutí Žádosti (dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutí bylo zdůvodněno následovně:

- a. dle Zákona o VZ § 80 odst. 3 je uvedeno, že zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy. Ve smyslu výše uvedeného nám tudíž Hodnotící zprávu nemůžete zaslat.

II.

V souladu s § 16 odst. 1 InfZ proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání. Jeho nezákonnost a věcnou nesprávnost spatřujeme v těchto bodech:

- ad a. Aplikace § 80 odst. 3 Zákona o VZ po okamžiku uzavření smlouvy s vítězným uchazečem již není možná. Na její poskytování se nadále plně vztahuje InfZ, podle něhož byla Žádost podána.
K samotné aplikaci § 80 odst. 3 Zákona o VZ je třeba zdůraznit, že tento režim je značně limitovaný. A to především časově, neboť se vztahuje jen na období do uzavření smlouvy, kdy je odůvodněné uvedené informace speciálně chránit. K



uzavření smlouvy k předmětné veřejné zakázce nicméně již došlo dne 26. listopadu 2010¹. Je proto nesporné, že na Žádost již nelze aplikovat režim § 80 odst. 3 Zákona o VZ.

V souvislosti s těmito daty je vhodné dodat několik poznámek k charakteru Hodnotící zprávy. Touto problematikou se zabývá rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 7 Ca 183/2008 ze dne 7. října 2009, který byl potvrzen rozsudkem NSS č.j. 1 As 28/2010 – 86 ze dne 17. června 2010. Rozsudek stanoví, že Hodnotící zpráva má od ukončení výběrového řízení rozhodnutím charakter veřejně přístupného dokumentu. Nadále se k ní tedy nevztahují zákonné výluky dle § 2 odst. 3 a 4 InfZ, ani výluky stanovené dle § 8a – 11 InfZ.

III.

Vzhledem k uvedeným důvodům navrhuje, aby nadřízený správní orgán zrušil výše uvedené Rozhodnutí a nařídil poskytnutí námi požadovaných Hodnotících zpráv.

Oživení, o.s.
Ing. Štěpán Rattay
ředitel

Způsob zaslání:

Prostřednictvím datové schránky na ID: **uaybdrx**.

Odvolavatel žádá o doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky na ID: **ntauv78**

¹ Viz informace o Zakázce publikovaná v „Oznámení o zadání zakázky“ v uveřejňovacím subsystému ISVZ k tomuto dni a kolonka „Datum zadání zakázky“. Podle Metodického pokynu pro vyplnění formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, je patrné, že položka V.1) „Datum zadání zakázky“ znamená datum uzavření smlouvy.